

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N. 556 del 22/11/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 286 del 22/11/2022

OGGETTO:

Gara d'appalto con Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

PROCEDURA FINANZA DI PROGETTO: art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del promotore Società TAVANO Giuseppe s.r.l. con sede a Borgia (CZ) in via dirupi, n. 5.

"Servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ) - Contratto di rendimento energetico". - Nomina componenti commissione giudicatrice.

LOTTO CUP: C82E22000370004

LOTTO CIG: 944701750C

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- il Comune di Squillace è dotato di impianti di pubblica illuminazione in buona parte obsoleti sia sotto il profilo della sicurezza degli stessi che delle attività finalizzate al contenimento della spesa per fornitura di energia elettrica e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- questa Amministrazione comunale, da tempo, promuove azioni finalizzate al contenimento della spesa e per il miglioramento infrastrutturale degli impianti di pubblica illuminazione;
- la società "Tavano Giuseppe s.r.l. Soc. Unip. a r.l.", con sede in via Dirupi, n. 5 a Borgia (CZ), in ha presentato una proposta di Project Financing, assunta al protocollo dell'Ente con prot. n. 1848 del 01.04.2021, avente ad oggetto "Proposta di costituzione come soggetto promotore per l'affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del comune di Squillace (CZ) - Contratto rendimento energetico", della durata di 15 anni con canone annuo pari ad € 56.000,00 IVA esclusa, riguardante gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Squillace;
- con deliberazione n. 47 del 28.05.2021, esecutiva, la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, dichiarazione di pubblica utilità e nomina promotore della proposta di affidamento in concessione, mediante Project Financing, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del "Servizio di gestione e manutenzione, nonché adeguamento, ammodernamento tecnologico e funzionale e risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace" - Contratto rendimento energetico;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 22/05/2021 è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023, nel quale risulta inserita l'opera indicata in oggetto nell'annualità 2022;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Dato atto che:

-con propria determinazione a contrarre n° 478 del 13/10/2022 viene stabilito di procedere all'affidamento dell'appalto del servizio dell' *"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)"*. Contratto di rendimento energetico, mediante proposta di Project Financing, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs n. 50/2016 con diritto di prelazione a favore del soggetto promotore, aggiudicata mediante Procedura Aperta, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio

dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'articolo 95, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
-con la medesima determina a contrarre n° 478 del 13/10/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

Visto il bando di gara, il disciplinare di gara e gli eventuali allegati;

Richiamato l'articolo 78 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. il quale prevede che fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo sopra citato, la commissione sia nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente per la scelta del soggetto affidatario del contratto di cui si tratta e si rimanda alle norme transitorie di cui all'art. 216 comma 12 dello stesso Decreto Legislativo;

Ritenuto, secondo quanto sopra esposto, di nominare la commissione giudicatrice per l'appalto in oggetto individuando i seguenti soggetti e precisamente:

- Ing. Lupica Salvatore - Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
- Arch. Pittelli Orlando - dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;
- Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;

la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Arch. Pittelli Orlando;

Dato atto che i commissari nella prima seduta di gara, prima dell'inizio delle operazioni provvederanno a rendere dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, circa l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 77 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, procedere alla nomina della Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio dell'*"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)"*. Contratto di rendimento energetico, come sopra indicato;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di G.C. n° 13 del 14.2.1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto lo Statuto Comunale dell'Ente;

DETERMINA

la narrativa in premessa specificata s'intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;

1. **di nominare** la Commissione giudicatrice per l'appalto del servizio dell'*"Affidamento in concessione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di gestione e manutenzione, nonché l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e funzionale ed il risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Squillace (CZ)"*. Contratto di rendimento energetico, come segue:
 - Ing. Lupica Salvatore - Responsabile Area Tecnica del Comune di Gasperina;
 - Arch. Pittelli Orlando - dipendente Area Tecnica del Comune di Davoli;
 - Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace;la funzione di segretario verbalizzante sarà svolta dall'Arch. Pittelli Orlando;
2. **di demandare** alla commissione giudicatrice, per come sopra costituita, di provvedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri indicati nella documentazione di gara;
3. **di dare atto** che i commissari provvederanno a dichiarare prima dell'inizio delle operazioni di gara, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42 e dell'art. 77 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si impegneranno a garantire la loro continua presenza alle operazioni della Commissione;

4. **di prendere atto** che la presente determinazione è soggetta alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line e sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs n° 33/2013 ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sull'impegno - Cod. - Cap. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

